沪昆高速公路沾益白水“7·29”道路交通事故调查报告

2023年7月29日16时09分许，沪昆高速公路K2198+600M（沾益区白水镇境内）发生一起致1人死亡，车辆受损的道路交通事故。按照交通事故深度调查的工作要求，曲靖市公安局交警支队二大队、曲靖市公安局沾益分局交通警察大队联合相关部门组成沪昆高速公路沾益白水“7·29”道路交通事故深度调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故预防工作措施，现将调查处理情况报告如下：

一、事故发生经过

2023年7月29日，张*驾驶赣CBF055号重型半挂牵引车牵引赣C965L挂号重型集装箱半挂车由胜境关向曲靖方向行驶。16时09分许，行驶至沪昆高速公路K2198+600M（沾益区白水镇境内）时，驶入应急车道，致使其所驾车辆前部与应急车道内贺**驾驶的豫RR6B03号普通二轮摩托车相撞，造成贺**经现场抢救无效死亡，两车不同程度受损的道路交通事故。

二、事故伤亡人员情况

贺**，男，汉族，居民身份证号码：520202**********18，住址：云南省昆明市盘龙区万华路**号。系豫RR6B03号普通二轮摩托车驾驶人，在事故中经现场抢救无效死亡。

三、事故当事人、车辆、道路情况

（一）事故当事人情况

1.张*，男，汉族，居民身份证号码：520202**********79，住址：贵州省盘州市断江镇沿塘村一组6-2号，持驾驶证号为520202**********79，档案编号为52020003****的“A2”类机动车驾驶证，初次领证日期为1984年10月10日，有效期限2016年10月10日至2026年10月10日。系赣CBF055号重型半挂牵引车牵引的赣C965L挂号重型集装箱半挂车驾驶人。

现场对驾驶人张*使用呼气式酒精检测仪进行呼气式酒精含量检测，酒精含量检测结果为0mg/100ml。

2.贺**，男，汉族，居民身份证号码：520202**********18，住址：云南省昆明市盘龙区万华路**号，持驾驶证号为520202**********18，档案编号为52020225****的“D”类机动车驾驶证，初次领证日期为2023年5月10日，有效期限2023年5月10日至2029年5月10日。系豫RR6B03号普通二轮摩托车驾驶人，在事故中经现场抢救无效死亡。

曲靖珠源司法鉴定中心出具的曲珠司[2023]毒鉴字88号《司法鉴定意见书》鉴定意见：送检贺**血样中定性未检出乙醇，含量为0mg/100ml。

曲靖珠源司法鉴定中心出具的曲珠司[2023]尸鉴字21号

《司法鉴定意见书》鉴定意见：贺**系交通事故所致的右侧胸部损伤、呼吸心脏骤停死亡。

（二）事故车辆情况

1.赣CBF055号重型半挂牵引车，核定载人数2人、实载人数1人，该车登记所有人：江西瑞州汽运集团祥源汽运有限公司，登记地址：江西省高安市汪家圩乡汪家大道*号，于2020年6月15日在江西省宜春市公安局交通警察支队登记注册，发动机号码：3119S06****，车辆识别代号：LFWSRXSJ7KAD4****，检验有效期至2024年6月。投保于中国人民财产保险股份有限公司新余市分公司，保单号：PDZA20233605000004****，保险有效期至2023年6月11日00时00分止,商业险保单号PDAA20233605000004****，保险有效期至2024年6月10日24时0分止。

赣C965L挂号重型集装箱半挂车，该车登记所有人：江西瑞州汽运集团祥源汽运有限公司，登记地址：江西省高安市汪家圩乡汪家大道*号，于2021年10月26日在江西省宜春市公安局交通警察支队登记注册，车辆识别代号为LF996RJ39MOZB****，检验有效期至2023年10月。

曲靖恒通司法鉴定所出具的曲恒通[2023]车鉴字第0871号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》：赣CBF055号重型半挂牵引车及其牵引的赣C965L挂号重型集装箱半挂车鉴定意见：转向系：符合GB7258-2017相关技术条件；制动系：不符合GB7258-2017及GB/T18344-2016相关技术条件；机械故障分析：制动系赣CBF055号牵引车第一轴左制动器摩

擦片已磨损至铆钉头，制动鼓有高温发蓝痕迹；赣 C965L 挂号车第三轴右制动器摩擦片有烧灼痕迹，制动鼓有高温发蓝痕迹；导致整车制动效能下降；车速分析：无法计算车速。

2.豫 RR6B03 号普通二轮摩托车，核定载人数 2 人、实载人数 1 人，该车登记所有人：李*，登记地址：四川省大竹县欧家镇三溪村 8 组*号，于 2019 年 3 月 19 日在河南省南阳市公安局交通警察支队登记注册，发动机号码：ZDMUD9K00****，车辆识别代号：ML01UD9W2KT00****，检验有效期至 2025 年 3 月。投保于中国人民财产保险股份有限公司台州市分公司，交强险保单号为 PDZA20233310D00000****，保险有效期至 2024 年 6 月 27 日 17 时 00 分止。

曲靖恒通司法鉴定所出具的曲恒通[2023]车鉴字第 0872 号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》：豫 RR6B03 号普通二轮摩托车鉴定意见：肇事前转向系、制动系符合相关技术条件，经检验该车肇事前无机械故障，无法计算车速。

（三）道路情况

事故现场位于沪昆高速公路 K2198+600M 处北半幅道路内，该道路为东西走向的双向四车道，全封闭、全隔离高速公路，西至曲靖，东至胜境关。事故现场为平直路段，填方路基，干燥沥青路面，道路由水泥中央隔离带（上宽 0.2 米、下宽 0.5 米、高 0.9 米、上部装有高 0.9 米的绿色塑料防眩板）分隔为对称的南、北两个半幅。北半幅道路内由南向北依次

设有宽0.9米的路缘带、宽3.85米的超车道、宽3.85米的行车道、宽2.75米的应急车道、高0.9米的钢制波形护栏，事故现场以东16000米处以禁令标志限制该路段由东向西行驶的小客车最高行驶速度为120公里/小时，其他车最高行驶速度为90公里/小时。

（四）其他情况

1.赣CBF055号重型半挂牵引车牵引赣C965L挂号重型集装箱半挂车核定载质量为48.805，实际装载质量为50.48吨，超过核定载质量3.42%。

2.赣C965L挂号重型集装箱半挂车外形与登记的技术参数不一致。

四、事故原因分析

张*驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车上道路行驶，且所驾驶的车辆载物超过核定的载质量，是造成此事故发生的原因之一；贺**驾驶车辆行驶至事故路段时因前方通行缓慢，对道路情况观察不足，穿插等候的车辆驶入应急车道行驶，是造成此事故发生的另一原因。张*驾驶的机动车外形与登记的有关技术参数不一致，与此次事故无因果关系。

五、事故性质、责任认定及处理意见

（一）事故性质

经调查认定，沪昆高速公路沾益白水“7·29”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

（二）事故责任认定

2023 年 8 月 25 日，曲靖市公安局交警支队二大队依法作出第 5303981202300000004 号《道路交通事故认定书》认定：张*驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车上道路行驶，且所驾驶的车辆载物超过核定的载质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十八条第一款之规定，是造成此事故发生的过错之一；贺**驾驶车辆行驶至事故路段时因前方通行缓慢，未遵守道路交通安全法律法规的规定，按操作规范安全驾驶、文明驾驶，穿插等候的车辆驶入应急车道行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款及《云南省道路交通安全条例》第五十条第一款第（三）项之规定，是造成此事故发生的另一过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定张*、贺**分别承担此事故的同等责任。

（三）处理建议

1.贺**，男，肇事时系豫 RR6B03 号普通二轮摩托车，对事故发生负有同等责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.张*，男，肇事时系赣 CBF055 号重型半挂牵引车及其牵引的赣 C965L 挂号重型集装箱半挂车驾驶人，对事故发生负有同等责任，建议由曲靖市公安局交警支队二大队依法进行处理。

六、事故主要教训

驾驶人道路交通安全意识淡薄。张*驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车上道路行驶，且所驾驶的车辆载物超过核定的载质量其行为对他人的生命和财产安全构成巨大的威胁。贺**驾驶车辆行驶至事故路段时因前方通行缓慢，未遵守道路交通安全法律法规的规定，按操作规范安全驾驶、文明驾驶，穿插等候的车辆驶入应急车道行驶，严重缺乏道路交通安全意识。

七、事故防范和整改措施

（一）加强道路交通安全宣传引导

交通运输和交通管理部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超限超载超速违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外 LED 显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面提高广大驾驶人交通安全意识。

（二）强化路面管控

交通运输、公安等部门要进一步强化对超限超载、超速等严重交通违法行为的查处打击力度，加强对货运源头单位货物装载情况的监督检查，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。切实提高路面见警率、管事率和交通违法查处率，借助视频监控等科技手段推动交通秩序持续好转，及时消除事故

隐患；对超限超载违法多发高发的路段，定期、不定期开展流动联合执法，及时查处和纠正超限超载等违法行为，避免此类事故再次发生。加强货运源头监管。要督促货运源头企业履行道路交通安全责任，进一步加强货物集散地排查，引导货运源头单位安装使用称重设备，采取巡查、视频监控等方式，加强货运源头单位货物装载工作的监管，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。交通运输、公安交管等部门要加大联合执法力度，强化联合执法措施，深入开展货车超限超载常态长效治理工作，形成严管高压态势，严防群死群伤道路交通事故发生。

沪昆高速公路沾益白水“7·29”

道路交通事故调查组

2023年9月20日